



Instituto Nacional de Transparencia,  
Acceso a la Información y Protección de  
Datos Personales

## Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

**Sujeto obligado:** Tribunal Electoral del  
Poder Judicial de la Federación.

**Expediente:** DIT 0581/2023

**Visto** el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, interpuesta en contra del **Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación**, se procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes:

### RESULTANDOS

I. Con fecha treinta de marzo de dos mil veintitrés, el Pleno de este Instituto emitió el Acuerdo ACT-PUB/30/03/2023.071, por medio del cual determinó suspender los plazos y términos -sólo para la emisión de las resoluciones de los medios de impugnación-, a partir del diez de abril de dos mil veintitrés y hasta que el Pleno esté en aptitud de volver a sesionar válidamente en términos del artículo 33, tercer párrafo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General).

II. Con fecha veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, se recibió en este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el escrito de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, presentado en contra del **Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación**, en el cual se señala lo siguiente:

#### **Descripción de la denuncia**

*"No se encuentra la declaración patrimonial del C. Magistrado Luis Espíndola Morales, quien es Magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación" (sic)*

En el apartado de "Detalles del incumplimiento", que genera la Plataforma Nacional de Transparencia, se observa que el incumplimiento denunciado por la persona denunciante versa sobre la fracción **XII** del artículo **70** de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), formato **12 LGT\_Art\_70\_Fr\_XII**, el cual corresponde a *la información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales, de los Servidores Públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello de acuerdo a la normatividad aplicable*. Asimismo, se desprende que la denuncia versa sobre el segundo trimestre de dos mil veintitrés.

La denuncia se recibió en este instituto el veintidós de agosto de dos mil veintitrés, fuera del horario de recepción establecido en el numeral Décimo de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a



Instituto Nacional de Transparencia,  
Acceso a la Información y Protección de  
Datos Personales

## Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

**Sujeto obligado:** Tribunal Electoral del  
Poder Judicial de la Federación.

**Expediente:** DIT 0581/2023

las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lineamientos de denuncia), por lo que se tuvo por presentada al día hábil siguiente de su interposición.

**III.** Con fecha veintitrés de agosto dos mil veintitrés, la Secretaría de Acceso a la Información asignó el número de expediente **DIT 0581/2023** a la denuncia y, por razón de competencia, la turnó a la Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial (Dirección General de Enlace), para los efectos del numeral Décimo Primero de los Lineamientos de denuncia.

**IV.** Con fecha veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, mediante oficio **INAI/SAI/1118/2023**, la Secretaría de Acceso a la Información remitió el turno y el escrito de denuncia a la Dirección General de Enlace, a efecto de que se le diera el trámite correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos de denuncia.

**V.** Con fecha veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, la Dirección General de Enlace **admitió a trámite** la denuncia interpuesta por la persona denunciante, toda vez que el escrito de mérito cumplió con los requisitos de procedencia previstos en el artículo 91 de la Ley General y el numeral Noveno de los Lineamientos de denuncia.

**VI.** Con fecha veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, la Dirección General de Enlace llevó a cabo una primera verificación virtual del contenido de la fracción **XII** del artículo **70** de la Ley General, en la vista pública del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), encontrando que, en el segundo trimestre de dos mil veintitrés, en el formato **12 LGT\_Art\_70\_Fr\_XII** denominado *“Declaraciones de Situación Patrimonial de los(as) servidores(as) públicos(as)”*, el sujeto obligado contaba con mil seiscientos dieciocho (1618) registros publicados, como se muestra a continuación:



Instituto Nacional de Transparencia,  
Acceso a la Información y Protección de  
Datos Personales

## Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

**Sujeto obligado:** Tribunal Electoral del  
Poder Judicial de la Federación.

**Expediente:** DIT 0581/2023

INFORMACIÓN PÚBLICA

Estado o Federación: Federación

Institución: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)

Ejercicio: 2023

ART. - 70 - XII - DECLARACIONES PATRIMONIALES

Institución: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)

Ley: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Artículo: 70

Fracción: XII

Selecciona el período que quieras consultar:

Período de actualización: ☐ 1er trimestre ☒ 2do trimestre ☐ 3er trimestre ☐ 4to trimestre ☐ Seleccionar todos

Trimestre(s) concluido(s) del año en curso y del pasado

Utiliza los filtros de búsqueda para acotar tu consulta

CONSULTAR

Filtros de búsqueda

Se encontraron 1618 resultados, da clic en [i](#) para ver el detalle.

DESCARGAR DENUNCIAR

Ver todos los campos

A través de las opciones de filtrado de información, se realizó la búsqueda de la declaración patrimonial del Magistrado Luis Espíndola Morales y se encontró un (1) registro como se muestra a continuación:

INFORMACIÓN PÚBLICA

Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo): Opcional

Clave o nivel del puesto: Opcional

Denominación del puesto (Redactados con perspectiva de género): Opcional

Denominación del cargo: Opcional

Área de adscripción: Opcional

Nombre(s) del(a) servidor(a) público(a): Luis Espíndola Morales

Primer apellido del(a) servidor(a) público(a): Espíndola

Segundo apellido del(a) servidor(a) público(a): Morales

Modalidad de la Declaración Patrimonial (catálogo): Opcional

Se encontraron 1 resultados, da clic en [i](#) para ver el detalle.

DESCARGAR DENUNCIAR

Ver todos los campos

| Ejercicio | Fecha de inicio del per... | Fecha de término del p... | Denominación del cargo        | Nombre(s) del(a) servid... | Primer apellido del(a) s... | Segundo apellido del(a)... | Modalidad de la Declar... | Hipervínculo a la ve... |
|-----------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 2023      | 01/04/2023                 | 30/06/2023                | Magistrado(a) de Sala Regi... | Luis                       | Espíndola                   | Morales                    | Modificación              | Consulta la informac... |



Instituto Nacional de Transparencia,  
Acceso a la Información y Protección de  
Datos Personales

## Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

**Sujeto obligado:** Tribunal Electoral del  
Poder Judicial de la Federación.

**Expediente:** DIT 0581/2023

Asimismo, a través del hipervínculo publicado se pudo consultar la versión pública de la declaración patrimonial del Magistrado Luis Espíndola Morales, como se muestra a continuación:

The screenshot shows the 'Consulta Pública' page for the declaration of assets of Magistrado Luis Espíndola Morales. A red box highlights the 'Denominación del cargo' field, which contains 'Magistrado(a) de Sala Regional'. A red arrow points to the 'Consulta la información' link below the table.

| Ejercicio                                                                              | 2023                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha de inicio del periodo que se informa                                             | 01/04/2023                                                                     |
| Fecha de término del periodo que se informa                                            | 30/06/2023                                                                     |
| Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo)                                      | Integrante del poder judicial                                                  |
| Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo)                                      | Integrante del poder judicial                                                  |
| Clave o nivel del puesto                                                               | 3                                                                              |
| Denominación del puesto (Redactados con perspectiva de género)                         | Magistrado(a) de Sala Regional                                                 |
| Denominación del cargo                                                                 | Magistrado(a) de Sala Regional                                                 |
| Área de adscripción                                                                    | Sala Regional Especializada                                                    |
| Nombre(s) del(la) servidor(a) público(a)                                               | Luis                                                                           |
| Primer apellido del(la) servidor(a) público(a)                                         | Espíndola                                                                      |
| Segundo apellido del(la) servidor(a) público(a)                                        | Morales                                                                        |
| Sexo (catálogo)                                                                        | Hombre                                                                         |
| Modalidad de la Declaración Patrimonial (catálogo)                                     | Modificación                                                                   |
| Hipervínculo a la versión pública Declaración de Situación Patrimonial                 | <a href="#">Consulta la información</a>                                        |
| Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Contraloría Interna del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación |
| Fecha de validación                                                                    | 13/07/2023                                                                     |
| Fecha de actualización                                                                 | 17/07/2023                                                                     |

**Nota**  
Respecto al criterio "Denominación del cargo (de conformidad con el nombramiento otorgado)", se informa que los nombramientos que otorga el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a los servidores públicos están compuestos por los siguientes elementos: denominación del puesto, nivel o clave de puesto y el área general a la cual se encuentran adscritos. En consecuencia, la información publicada en "Denominación del cargo" corresponde a la cabecera de la información.

The screenshot shows the 'Declaración' page for the declaration of assets of Magistrado Luis Espíndola Morales. A red box highlights the '1. DATOS GENERALES' section, which contains the following information:

| DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL |                                           |                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| MODIFICACIÓN                         |                                           |                           |
| <b>1. DATOS GENERALES</b>            |                                           |                           |
| NOMBRE(S)                            | PRIMER APELLIDO                           | SEGUNDO APELLIDO          |
| LUIS                                 | ESPÍNDOLA                                 | MORALES                   |
| Dato Confidencial                    | Dato Confidencial                         | Dato Confidencial         |
| CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL     | CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL / ALTERNATIVO | NÚMERO TELEFÓNICO DE CASA |
| luis.espindola@te.gob.mx             |                                           |                           |
| NÚMERO CELULAR PERSONAL              | SITUACIÓN PERSONAL / ESTADO CIVIL         |                           |
|                                      |                                           |                           |
| REGIMEN MATRIMONIAL                  |                                           |                           |
|                                      |                                           |                           |



Instituto Nacional de Transparencia,  
Acceso a la Información y Protección de  
Datos Personales

## Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

**Sujeto obligado:** Tribunal Electoral del  
Poder Judicial de la Federación.

**Expediente:** DIT 0581/2023

**VIII.** Con fecha veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, este Instituto fue notificado de la determinación de fecha veintitrés del mismo mes y año, por medio de la cual, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la sentencia definitiva en el recurso de reclamación número 229/2023-CA derivado del incidente de suspensión de la controversia constitucional 280/2023, en la que determinó conceder la suspensión a este Instituto para los siguientes efectos:

- a) Que se permita sesionar al Pleno del INAI válidamente con la asistencia de cuatro de las personas comisionadas, en el entendido de que las resoluciones deben adoptarse en los términos fijados por el artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esto es, en forma colegiada, por mayoría simple y, en su caso, con el voto de calidad de quien ostente la presidencia.
- b) La suspensión y habilitación se concede hasta en tanto no exista el nombramiento de, cuando menos, una persona comisionada más. Una vez que haya por lo menos cinco personas comisionadas designadas, el Pleno del INAI funcionará en los términos dispuestos por el artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

[...] la habilitación para sesionar en los términos apuntados se refiere no solamente al ejercicio de las atribuciones comprendidas en las normas legales que se refirieron con anterioridad [...], sino al de cualquier otra atribución competencia constitucional y legal del INAI.

**VI.** Con fecha treinta de agosto de dos mil veintitrés, mediante la Herramienta de Comunicación y con fundamento en el numeral Décimo Cuarto de los Lineamientos de denuncia, se notificó a la Unidad de Transparencia del **Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación**, la admisión de la denuncia, otorgándole un plazo de tres días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación, para que rindiera su informe justificado respecto de los hechos o motivos denunciados, de conformidad con el numeral Décimo Sexto de los Lineamientos de denuncia.

**VII.** Con fecha treinta de agosto de dos mil veintitrés, mediante correo electrónico y con fundamento en el numeral Décimo Cuarto de los Lineamientos de denuncia, la Dirección General de Enlace notificó a la parte denunciante la admisión de la denuncia presentada.



Instituto Nacional de Transparencia,  
Acceso a la Información y Protección de  
Datos Personales

## Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

**Sujeto obligado:** Tribunal Electoral del  
Poder Judicial de la Federación.

**Expediente:** DIT 0581/2023

**VIII.** Con fecha cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, mediante la Herramienta de comunicación, se recibió el oficio TEPJF/DGTAIPDP/of/01528/2023, de fecha cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, dirigido al Director General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial, suscrito por Director General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través del cual rindió su informe justificado, señalando lo siguiente:

*"[...]"*

*El suscrito, Dr. Jorge Sánchez Morales, Director General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación<sup>1</sup> (TEPJF), señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Avena No. 513, Colonia Granjas México, C. P. 08400, Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México; con el debido respeto comparezco a rendir el informe justificado requerido, derivado de la admisión de la denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia del expediente **DIT 0581/2023**, que sustancia el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).*

*En atención a la notificación del acuerdo de admisión de la denuncia ciudadana con número de expediente **DIT 0581/2023**, en tiempo y forma, con fundamento en los artículos 95 de la Ley General<sup>2</sup> y 91 de la Ley Federal<sup>3</sup>, se formula el siguiente informe justificado con base en los siguientes:*

### **ANTECEDENTES**

*I. El 30 de agosto de 2023, mediante la Herramienta de Comunicación (HCOM), fue notificada a este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la admisión de la denuncia ciudadana en contra de las obligaciones de transparencia, en los términos que a continuación se transcriben:*

#### **Descripción de la denuncia:**

*"No se encuentra la declaración patrimonial del C. Magistrado Luis Espíndola Morales, quien es Magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación".*

*II. El 31 de agosto de 2023, se hizo del conocimiento la admisión de la presente denuncia a la **Contraloría Interna** para que remitiera sus manifestaciones y un informe justificado al respecto, ya que, de acuerdo con la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia del TEPJF, es el área responsable de la publicación y actualización de la fracción XII del artículo 70 de la Ley General,*

<sup>1</sup> En adelante Tribunal Electoral o TEPJF.

<sup>2</sup> Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

<sup>3</sup> Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.



Instituto Nacional de Transparencia,  
Acceso a la Información y Protección de  
Datos Personales

## Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

**Sujeto obligado:** Tribunal Electoral del  
Poder Judicial de la Federación.

**Expediente:** DIT 0581/2023

correspondiente a *“La información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales, de los Servidores Públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello de acuerdo a la normatividad aplicable”*, materia de la presente denuncia.

**III.** El 01 de septiembre de 2023, mediante el oficio No. TEPJF/CI/01422/2023 **(Anexo 1)** la **Contraloría Interna** remitió sus manifestaciones y rindió el informe justificado correspondiente.

Derivado de lo anterior, atendiendo lo previsto en el artículo 95 de la Ley General, así como lo dispuesto en el Décimo sexto y Décimo séptimo de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lineamientos); en correspondencia con las obligaciones del TEPJF publicadas actualmente en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) conforme a lo previsto por los Lineamientos Técnicos Generales<sup>4</sup>, se rinde el siguiente:

### INFORME JUSTIFICADO

Respecto del motivo de denuncia de **la fracción XII** del artículo 70 de la Ley General, en particular lo correspondiente al **formato 12 “Declaraciones de Situación Patrimonial de los(as) servidores(as) públicos(as)”**, **Contraloría Interna** remitió sus manifestaciones y rindió el informe justificado en los siguientes términos:

[...]

*“Se hace referencia al oficio TEPJF/DGTAIPDP/of/01520/2023 de fecha 30 de agosto del año en curso, recibido en esta Contraloría Interna mediante correo electrónico del 31 de agosto siguiente a las 00:37 hrs., por medio del cual, con relación al expediente **DIT 0581/2023**, se solicita rendir el informe justificado de “la denuncia recaída a la publicación de la **fracción XII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP)**, relacionada con “La información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales, de los Servidores Públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello de acuerdo a la normatividad aplicable””.*

En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 91, de la Ley

---

<sup>4</sup> Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.



Instituto Nacional de Transparencia,  
Acceso a la Información y Protección de  
Datos Personales

## Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

**Sujeto obligado:** Tribunal Electoral del  
Poder Judicial de la Federación.

**Expediente:** DIT 0581/2023

*Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta Contraloría  
Interna realiza el siguiente:*

### INFORME JUSTIFICADO

**ACUERDO DE ADMISIÓN DENUNCIA** (dentro del expediente **DIT 0581/2023**).

*Fue emitido el 25 de agosto de 2023 y consta de siete acuerdos, en el Primero, se  
admite el escrito de denuncia en los términos siguientes:*

#### **“Descripción de la denuncia:**

*“No se encuentra la declaración patrimonial del C. Magistrado Luis Espíndola  
Morales, quien es Magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal  
Electoral del Poder Judicial de la Federación” (sic).“*

*En el Acuerdo **Segundo** se instruye la integración del expediente **DIT 0581/2023**.  
En el Acuerdo **Tercero**, se tiene por señalado el correo electrónico manifestado  
por la persona denunciante, para recibir todo tipo de notificaciones. En el Acuerdo  
**Cuarto**, se señala que cualquier comunicación al Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, podrá  
remitirse por cualquier medio, incluso por correo electrónico. En el Acuerdo  
**Quinto**, se instruye la notificación del contenido del Acuerdo de Admisión de  
Denuncia a la persona denunciante y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la  
Federación (TEPJF). En el **Sexto**, se requiere al TEPJF para que, en un plazo de  
tres días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación  
del Acuerdo de Admisión de Denuncia, rinda un informe justificado respecto de los  
hechos o motivos de la denuncia. En el **Séptimo**, se instruye ingresar al Sistema  
de Portales de Obligaciones de Transparencia, a efecto de realizar las descargas  
de los formatos, así como las capturas de pantalla de la información denunciada,  
correspondiente a la fracción **XII** del artículo **70**, de la Ley General de  
Transparencia y Acceso a la Información Pública.*

### **CONSIDERANDOS**

*1. De la lectura del Acuerdo de Admisión Denuncia, no se advierte que, al escrito  
de denuncia, se haya acompañado información o documentación alguna que sirva  
de evidencia para sustentar los hechos denunciados.*

*2. En la denuncia no se especifica la modalidad de la declaración de situación  
patrimonial que desea consultar (inicial, modificación o conclusión). Para la  
modalidad de modificación, tampoco especifica el ejercicio al que corresponde la  
modificación. Para las modalidades de inicial o conclusión, no especifica la fecha  
del movimiento de baja o alta que generó la obligación, a fin de poder identificar de  
manera precisa a qué información se refiere. Por lo anterior, para efectos del  
presente informe, se considerará que la consulta versó sobre la declaración  
presentada más recientemente.*



Instituto Nacional de Transparencia,  
Acceso a la Información y Protección de  
Datos Personales

## Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

**Sujeto obligado:** Tribunal Electoral del  
Poder Judicial de la Federación.

**Expediente:** DIT 0581/2023

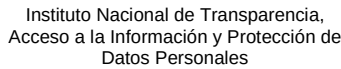
3. El 1 de agosto del año en curso, esta Contraloría Interna notificó por correo electrónico, a la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la actualización de la información correspondiente a las obligaciones de transparencia de este Órgano Interno de Control, correspondientes al 2º Trimestre 2023, la cual incluyó entre otras, la relativa a la fracción XII (la información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad aplicable), de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, anexándose al referido correo electrónico, los acuses emitidos por el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, correspondiendo a la citada fracción el acuse identificado con el folio **168962907386233**, generado el 17 de julio de 2023 a las 17:15 hrs., mismo que se anexa al presente informe, cumpliendo así en tiempo y forma con las respectivas obligaciones en la materia.

4. En este sentido, el día 1 de septiembre de 2023, se realizó una consulta en el Administrador de la Plataforma Digital Nacional respecto de la información cargada por esta Contraloría Interna, de cuyo resultado se observa que desde el 17 de julio de 2023, fecha en que se cargó la información de la fracción XII correspondiente al 2º Trimestre 2023, ésta no ha sido modificada, como se advierte en la imagen siguiente:

El sistema muestra la siguiente información de carga:

| Fecha de carga      | Nombre de archivo (Descripción)       | Estado    | Tipo de carga (Descripción) | Usuario                     |
|---------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| 17-17-2023 15:24:33 | 12. LGT_Art_73_Pt_XII_2do_T_2023.docx | TERMINADO | Alta                        | artique.suriano@tjpf.gob.mx |
| 24-14-2023 19:25:36 | 13. LGT_Art_73_Pt_XII_3er_T_2023.docx | TERMINADO | Alta                        | artique.suriano@tjpf.gob.mx |

5. Asimismo, el día 1 de septiembre de 2023, mediante descarga realizada en el Administrador de la Plataforma Digital Nacional, se obtuvo el archivo de Excel en el que, entre otros, obra el registro de la carga de la información correspondiente a



**Sujeto obligado:** Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

**Expediente:** DIT 0581/2023

[illegible]

**Transparencia**

Consultas Públicas

## INFORMACIÓN PÚBLICA

Trimestres concluidos del año en curso y del pasado  
Utiliza los filtros de búsqueda para acotar tu consulta

Filtros de búsqueda

Ejercicio

Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo)

Clave o nivel del puesto

Denominación del puesto (Redactados con perspectiva de género)

Denominación del cargo

Área de adscripción

Número(s) del(a) servidor(a) público(a)

Primer apellido del(a) servidor(a) público(a)

Segundo apellido del(a) servidor(a) público(a)

Modalidad de la Declaración Patrimonial (catálogo)

LIMPIAR CONSULTAR

Se encontraron 1 resultados, da clic en **1** para ver el detalle.

Ver todos los campos

| Ejercicio | Fecha de inicio del período | Fecha de término del período | Denominación del cargo        | Número(s) del(a) servidor(a) | Primer apellido del(a) s... | Segundo apellido del(a)... | Modalidad de la Declar... | Hipervínculo a la versio... |
|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 2023      | 01/04/2023                  | 30/06/2023                   | Magistrado(a) de Sala Regi... | Luis                         | Expíndola                   | Morales                    | Modificación              | Consulta la información     |

*Imagen declaración*



Instituto Nacional de Transparencia,  
Acceso a la Información y Protección de  
Datos Personales

## Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

**Sujeto obligado:** Tribunal Electoral del  
Poder Judicial de la Federación.

**Expediente:** DIT 0581/2023

**NOTA:** SÍRVASE A REVISAR LAS NORMAS E INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO Y PRESENTACIÓN DEL FORMATO DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES.

C. **LUIS** ESPINDOLA MORALES.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, PRESENTO A USTED MI DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

LOS DATOS DE TERCEROS, SIEMPRE Y CUANDO SEAN PERSONAS FÍSICAS, Y LOS DATOS RESALTADOS NO SERÁN PÚBLICOS.

| DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL |                 | MODIFICACIÓN     |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>1. DATOS GENERALES</b>            |                 |                  |
| NOMBRE(S)                            | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO |
| LUIS                                 | ESPINDOLA       | MORALES          |

### ANÁLISIS

Del contenido de los considerandos 1 y 2, se tiene que el escrito de denuncia no fue acompañado de evidencia alguna para sustentar los hechos que la motivaron, y que el propio escrito es impreciso, ya que en éste no se precisó la modalidad de la declaración de situación patrimonial que se deseaba obtener, ni el ejercicio de modificación o la fecha de alta/baja del cargo que motivaron la obligación que deseaba consultar, por lo que en el presente informe, se consideró que la declaración de situación patrimonial objeto de la denuncia era la presentada más recientemente.

Por su parte, los considerandos 3, 4 y 5, hacen evidente que las obligaciones de transparencia de esta Contraloría Interna correspondientes a la información del 2° Trimestre de 2023, fueron cumplidas en tiempo y forma el 17 de julio de 2023, hecho que se notificó a la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mediante correo electrónico de 1 de agosto de 2023. Así como que, al 1 de septiembre de 2023, dicha información no ha sufrido modificaciones, como se advierte en los registros del Administrador del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia.

Finalmente, de acuerdo con lo señalado en el considerando 6, queda demostrado que la información a que refiere la denuncia, **Sí** obra en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia.

### CONCLUSIÓN

Con base en lo expuesto en los apartados de **CONSIDERANDOS** y **ANÁLISIS**, puede concluirse que la versión pública de la declaración de situación patrimonial motivo la denuncia a que refiere el expediente **DIT 0581/2023**, **Sí** obra en la Plataforma Digital Nacional, por lo que se considera que la citada denuncia es **infundada**, máxime si se toma en cuenta que el denunciante no aportó datos o



Instituto Nacional de Transparencia,  
Acceso a la Información y Protección de  
Datos Personales

## Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

**Sujeto obligado:** Tribunal Electoral del  
Poder Judicial de la Federación.

**Expediente:** DIT 0581/2023

*elementos probatorios que evidencien una omisión o falta por parte de esta Contraloría Interna.*

*Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.”*

*[...]*

*De igual forma, Contraloría Interna acompañó su informe justificado con el comprobante de procesamiento del alta de la carga correspondiente a la fracción XII, artículo 70 de la Ley General, con estatus “TERMINADO”, de fecha 17 de julio de 2023; tal como se muestra a continuación:*

 SISTEMA DE PORTALES DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA  
COMPROBANTE DE PROCESAMIENTO

Fecha de emisión: 17/07/2023 17:18:14      Págs: 1/896207596203

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Organismo de origen:            | Federación                                                     |
| Sujeto Obligado:                | Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) |
| Fecha de registro:              | 17/07/2023 16:24:39                                            |
| Nombre de archivo:              | 12-LGT_Art_70_Fr_XII_2do_T_2023.xlsx                           |
| Tipo de operación:              | Alta                                                           |
| Estatus:                        | TERMINADO                                                      |
| Fecha Término:                  | 17/07/2023 17:04:24                                            |
| Registros Cargados Principales: | 1618                                                           |
| Registros Cargados Secundarios: | No Aplica                                                      |

Estructura de la Normatividad

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| LGTAMP_LTG_2018             |  |
| ARTICULO 70<br>FRACCION XII |  |

| Formato                                | Usuario                      |
|----------------------------------------|------------------------------|
| 12-LGT_Art_70_Fr_XII                   | enr.que.cumplano@inai.gob.mx |
| Declaraciones de situación patrimonial |                              |

*De lo anterior, se advierte que este sujeto obligado, a través de la Contraloría Interna, cumplió cabalmente con la publicación de la obligación de transparencia motivo de denuncia, toda vez que, al momento de la presentación de la misma, la información ya se encontraba a la vista pública en el Sistema de Portales de*



Instituto Nacional de Transparencia,  
Acceso a la Información y Protección de  
Datos Personales

## Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

**Sujeto obligado:** Tribunal Electoral del  
Poder Judicial de la Federación.

**Expediente:** DIT 0581/2023

*Obligaciones de Transparencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la  
Federación.*

### **PETITORIOS**

*Por lo anteriormente expuesto, atentamente pido se sirva:*

**Primero.** Tener por rendido en tiempo y forma, el presente informe justificado.

**Segundo.** Tenerme por presentado bajo el carácter con que me ostento.

**Tercero.** Se declare **infundada** la presente denuncia por las razones expresadas.  
[...]" (sic)

Al oficio señalado, el sujeto obligado adjuntó lo siguiente:

- Un Acuse de carga de la fracción XII del artículo 70 de la Ley General, con fecha de emisión diecisiete de julio de dos mil veintitrés, tipo de operación "Alta", estatus "terminado", con número de folio 168962907386233.
- Oficio TEPJF/CI/01422/2023, de fecha primero de septiembre de dos mil veintitrés, a través del cual el Contralor Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, remitió un informe respecto de los hechos denunciados, en el cual se manifestó lo siguiente:

[...]

*"Se hace referencia al oficio **TEPJF/DGTAIPDP/of/01520/2023** de fecha 30 de agosto del año en curso, recibido en esta Contraloría Interna mediante correo electrónico del 31 de agosto siguiente a las 00:37 hrs., por medio del cual, con relación al expediente **DIT 0581/2023**, se solicita rendir el informe justificado de "la denuncia recaída a la publicación de la **fracción XII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP)**, relacionada con "La información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales, de los Servidores Públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello de acuerdo a la normatividad aplicable".*

*En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 91, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta Contraloría Interna realiza el siguiente:*

### **INFORME JUSTIFICADO**

**ACUERDO DE ADMISIÓN DENUNCIA** (dentro del expediente **DIT 0581/2023**).



Instituto Nacional de Transparencia,  
Acceso a la Información y Protección de  
Datos Personales

## Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

**Sujeto obligado:** Tribunal Electoral del  
Poder Judicial de la Federación.

**Expediente:** DIT 0581/2023

*Fue emitido el 25 de agosto de 2023 y consta de siete acuerdos, en el Primero, se admite el escrito de denuncia en los términos siguientes:*

### **“Descripción de la denuncia:**

*“No se encuentra la declaración patrimonial del C. Magistrado Luis Espíndola Morales, quien es Magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación” (sic).”*

*En el Acuerdo **Segundo** se instruye la integración del expediente **DIT 0581/2023**. En el Acuerdo **Tercero**, se tiene por señalado el correo electrónico manifestado por la persona denunciante, para recibir todo tipo de notificaciones. En el Acuerdo **Cuarto**, se señala que cualquier comunicación al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, podrá remitirse por cualquier medio, incluso por correo electrónico. En el Acuerdo **Quinto**, se instruye la notificación del contenido del Acuerdo de Admisión de Denuncia a la persona denunciante y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En el **Sexto**, se requiere al TEPJF para que, en un plazo de tres días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación del Acuerdo de Admisión de Denuncia, rinda un informe justificado respecto de los hechos o motivos de la denuncia. En el **Séptimo**, se instruye ingresar al Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, a efecto de realizar las descargas de los formatos, así como las capturas de pantalla de la información denunciada, correspondiente a la fracción **XII** del artículo **70**, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.*

### **CONSIDERANDOS**

- 1. De la lectura del Acuerdo de Admisión Denuncia, no se advierte que, al escrito de denuncia, se haya acompañado información o documentación alguna que sirva de evidencia para sustentar los hechos denunciados.*
- 2. En la denuncia no se especifica la modalidad de la declaración de situación patrimonial que desea consultar (inicial, modificación o conclusión). Para la modalidad de modificación, tampoco especifica el ejercicio al que corresponde la modificación. Para las modalidades de inicial o conclusión, no especifica la fecha del movimiento de baja o alta que generó la obligación, a fin de poder identificar de manera precisa a qué información se refiere. Por lo anterior, para efectos del presente informe, se considerará que la consulta versó sobre la declaración presentada más recientemente.*
- 3. El 1 de agosto del año en curso, esta Contraloría Interna notificó por correo electrónico, a la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la actualización de la información correspondiente a las obligaciones de transparencia de este Órgano Interno de Control, correspondientes al 2º Trimestre 2023, la cual incluyó entre otras, la relativa a la fracción **XII** (la información en Versión Pública de las declaraciones*



Instituto Nacional de Transparencia,  
Acceso a la Información y Protección de  
Datos Personales

## Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

**Sujeto obligado:** Tribunal Electoral del  
Poder Judicial de la Federación.

**Expediente:** DIT 0581/2023

*patrimoniales de los Servidores Públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad aplicable), de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, anexándose al referido correo electrónico, los acuses emitidos por el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, correspondiendo a la citada fracción el acuse identificado con el folio **168962907386233**, generado el 17 de julio de 2023 a las 17:15 hrs., mismo que se anexa al presente informe, cumpliendo así en tiempo y forma con las respectivas obligaciones en la materia.*

4. En este sentido, el día 1 de septiembre de 2023, se realizó una consulta en el Administrador de la Plataforma Digital Nacional respecto de la información cargada por esta Contraloría Interna, de cuyo resultado se observa que desde el 17 de julio de 2023, fecha en que se cargó la información de la fracción XII correspondiente al 2º Trimestre 2023, ésta no ha sido modificada, como se advierte en la imagen siguiente:



5. Asimismo, el día 1 de septiembre de 2023, mediante descarga realizada en el Administrador de la Plataforma Digital Nacional, se obtuvo el archivo de Excel en el que, entre otros, obra el registro de la carga de la información correspondiente a la persona Luis Espíndola Morales, identificado con el número **24F042AAFAE632E6A8EBB2FB30A851D9** (fila 898), como se observa en la imagen siguiente:



Instituto Nacional de Transparencia,  
Acceso a la Información y Protección de  
Datos Personales

## Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

**Sujeto obligado:** Tribunal Electoral del  
Poder Judicial de la Federación.

**Expediente:** DIT 0581/2023

| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo | Fecha de término del periodo | Denominación del cargo        | Nombre(s) de la(s) servidor(a) pública(s) | Primer apellido de la(s) servidor(a) pública(s) | Segundo apellido de la(s) servidor(a) pública(s) | Modalidad de la Declaración Patrimonial (categorías) |
|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 2023      | 01/04/2023                  | 30/06/2023                   | Magistrado(a) de Sala Regi... | Luis                                      | Expendio                                        | Morales                                          | Modificación                                         |

6. Finalmente, con el objetivo de corroborar la veracidad de los hechos denunciados, esta Contraloría Interna, a través de su Unidad de Registro, Seguimiento y Evolución Patrimonial, realizó la respectiva consulta dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia el 1 de septiembre de 2023, advirtiéndose que la declaración motivo de la denuncia, sí obra dentro de dicha plataforma como se muestra a continuación:

INFORMACIÓN PÚBLICA

Trimestres concluidos del año en curso y del pasado

Utiliza los filtros de búsqueda para acotar tu consulta

Filtros de búsqueda

| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo | Fecha de término del periodo | Denominación del cargo        | Nombre(s) de la(s) servidor(a) pública(s) | Primer apellido de la(s) servidor(a) pública(s) | Segundo apellido de la(s) servidor(a) pública(s) | Modalidad de la Declaración Patrimonial (categorías) |
|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 2023      | 01/04/2023                  | 30/06/2023                   | Magistrado(a) de Sala Regi... | Luis                                      | Expendio                                        | Morales                                          | Modificación                                         |

Imagen declaración



Instituto Nacional de Transparencia,  
Acceso a la Información y Protección de  
Datos Personales

## Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

**Sujeto obligado:** Tribunal Electoral del  
Poder Judicial de la Federación.

**Expediente:** DIT 0581/2023

**NOTA:** SÍRVASE A REVISAR LAS NORMAS E INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO Y PRESENTACIÓN DEL FORMATO DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES.

C. **LUIS** ESPINDOLA MORALES.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, PRESENTO A USTED MI DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

LOS DATOS DE TERCEROS, SIEMPRE Y CUANDO SEAN PERSONAS FÍSICAS, Y LOS DATOS RESALTADOS NO SERÁN PÚBLICOS.

| DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL |                 | MODIFICACIÓN     |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>1. DATOS GENERALES</b>            |                 |                  |
| NOMBRE(S)                            | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO |
| LUIS                                 | ESPINDOLA       | MORALES          |

### ANÁLISIS

Del contenido de los considerandos 1 y 2, se tiene que el escrito de denuncia no fue acompañado de evidencia alguna para sustentar los hechos que la motivaron, y que el propio escrito es impreciso, ya que en éste no se precisó la modalidad de la declaración de situación patrimonial que se deseaba obtener, ni el ejercicio de modificación o la fecha de alta/baja del cargo que motivaron la obligación que deseaba consultar, por lo que en el presente informe, se consideró que la declaración de situación patrimonial objeto de la denuncia era la presentada más recientemente.

Por su parte, los considerandos 3, 4 y 5, hacen evidente que las obligaciones de transparencia de esta Contraloría Interna correspondientes a la información del 2° Trimestre de 2023, fueron cumplidas en tiempo y forma el 17 de julio de 2023, hecho que se notificó a la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mediante correo electrónico de 1 de agosto de 2023. Así como que, al 1 de septiembre de 2023, dicha información no ha sufrido modificaciones, como se advierte en los registros del Administrador del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia.

Finalmente, de acuerdo con lo señalado en el considerando 6, queda demostrado que la información a que refiere la denuncia, **Sí** obra en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia.

### CONCLUSIÓN

Con base en lo expuesto en los apartados de **CONSIDERANDOS** y **ANÁLISIS**, puede concluirse que la versión pública de la declaración de situación patrimonial motivo la denuncia a que refiere el expediente **DIT 0581/2023**, **Sí** obra en la Plataforma Digital Nacional, por lo que se considera que la citada denuncia es **infundada**, máxime si se toma en cuenta que el denunciante no aportó datos o



Instituto Nacional de Transparencia,  
Acceso a la Información y Protección de  
Datos Personales

## Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

**Sujeto obligado:** Tribunal Electoral del  
Poder Judicial de la Federación.

**Expediente:** DIT 0581/2023

*elementos probatorios que evidencien una omisión o falta por parte de esta  
Contraloría Interna.  
[...]” (sic)*

**IX.** Con fecha cinco de septiembre de dos mil veintitrés, la Dirección General de Enlace llevó a cabo una segunda verificación virtual del contenido de la fracción **XII** del artículo **70** de la Ley General, en la vista pública del SIPO, encontrando que, en el segundo trimestre de dos mil veintitrés, en el formato **12 LGT\_Art\_70\_Fr\_XII** denominado “*Declaraciones de Situación Patrimonial de los(as) servidores(as) públicos(as)*”, el sujeto obligado contaba con mil seiscientos dieciocho (1618) registros publicados, como se muestra a continuación:

A través de las opciones de filtrado de información, se realizó la búsqueda de la declaración patrimonial del Magistrado Luis Espíndola Morales y se encontró un (1) registro como se muestra a continuación:



Instituto Nacional de Transparencia,  
Acceso a la Información y Protección de  
Datos Personales

## Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

**Sujeto obligado:** Tribunal Electoral del  
Poder Judicial de la Federación.

**Expediente:** DIT 0581/2023

Trimestre(s) concluido(s) del año en curso y del pasado  
Utiliza los filtros de búsqueda para acotar tu consulta

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

Filtros de búsqueda

Ejercicio: [Opcional]  
Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo): [Selecciona]  
Clave o nivel del puesto: [Opcional]  
Denominación del puesto (Redactados con perspectiva de género): [Opcional]  
Denominación del cargo: [Opcional]  
Área de adscripción: [Opcional]  
Nombre(s) del(a) servidor(a) público(a): [Luis]  
Primer apellido del(a) servidor(a) público(a): [Espíndola]  
Segundo apellido del(a) servidor(a) público(a): [Morales]  
Modalidad de la Declaración Patrimonial (catálogo): [Selecciona]

**CONSULTAR**

Se encontraron 1 resultados, da clic en **i** para ver el detalle.

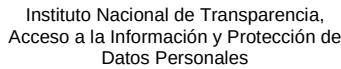
**Ver todos los campos**

| Ejercicio | Fecha de inicio del per... | Fecha de término del p... | Denominación del cargo        | Nombre(s) del(a) servid... | Primer apellido del(a) s... | Segundo ap |
|-----------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------|
| 2023      | 01/04/2023                 | 30/06/2023                | Magistrado(a) de Sala Regi... | Luis                       | Espíndola                   | Mor        |

Asimismo, a través del hipervínculo publicado se pudo consultar la versión pública de la declaración patrimonial del Magistrado Luis Espíndola Morales, como se muestra a continuación:

**DETALLE**

Ejercicio: 2023  
Fecha de inicio del periodo que se informa: 01/04/2023  
Fecha de término del periodo que se informa: 30/06/2023  
Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo): Integrante del poder judicial  
Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo): 3  
Clave o nivel del puesto: 3  
Denominación del puesto (Redactados con perspectiva de género): Magistrado(a) de Sala Regional  
Denominación del cargo: Magistrado(a) de Sala Regional  
Área de adscripción: Sala Regional Especializada  
Nombre(s) del(a) servidor(a) público(a): Luis  
Primer apellido del(a) servidor(a) público(a): Espíndola  
Segundo apellido del(a) servidor(a) público(a): Morales  
Sexo (catálogo): Hombre  
Modalidad de la Declaración Patrimonial (catálogo): Modificación  
Hipervínculo a la versión pública Declaración de Situación Patrimonial: [Consulta la información](#)  
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información: Contraloría Interna del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  
Fecha de validación: 13/07/2023  
Fecha de actualización: 17/07/2023  
Nota: Respecto al criterio "Denominación del cargo (de conformidad con el nombramiento otorgado)", se informa que los nombramientos que otorga el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a los servidores públicos están compuestos por los siguientes elementos: denominación del puesto, nivel o clave de puesto y el área general a la cual se encuentran adscritos. En consecuencia, la información publicada en "Denominación del cargo", corresponde a lo señalado en la "Denominación del Puesto" con base al nombramiento otorgado, ya



**Sujeto obligado:** Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

**Expediente: DIT 0581/2023**

## CONSIDERANDOS

**PRIMERO.** El Pleno de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en los artículos 6º, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63 y 96 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince; 12, fracciones VIII y XXXVII del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, cuya última modificación se publicó en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, así como en el numeral Vigésimo Tercero de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuya modificación se publicó en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos mil dieciocho.

**SEGUNDO.** Mediante el escrito presentado por la persona denunciante, se denunció el posible incumplimiento del **Tribunal Electoral del Poder Judicial de**



Instituto Nacional de Transparencia,  
Acceso a la Información y Protección de  
Datos Personales

## Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

**Sujeto obligado:** Tribunal Electoral del  
Poder Judicial de la Federación.

**Expediente:** DIT 0581/2023

**la Federación** a la obligación de transparencia establecida en la fracción **XII** del artículo **70** de la Ley General, relativa a la *información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos que así lo determinen*. Particularmente, la inconformidad radica en que no se encuentra publicada la declaración patrimonial del Magistrado Luis Espíndola Morales. Asimismo, se observa que la denuncia versa sobre el segundo trimestre del ejercicio dos mil veintitrés.

Al respecto, una vez admitida la denuncia, el sujeto obligado, a través de su informe justificado, manifestó primordialmente lo siguiente:

- Que realizó una consulta, en el SIPOT, respecto de la información relativa a la fracción XII del artículo 70 de la Ley General, correspondiente al segundo trimestre de dos mil veintitrés y observó que la misma fue cargada por la unidad administrativa responsable el diecisiete de julio del año en curso.
- Que, conforme a los registros que se encuentran en la Plataforma Nacional de Transparencia, no se advierte que la información objeto de denuncia haya sido modificada, desde su carga en el SIPOT.
- Que, contrario a lo manifestado por la persona denunciante, la declaración patrimonial del Magistrado Luis Espíndola Morales sí se encuentra publicada en el SIPOT.
- Que la persona denunciante no aportó datos o elementos probatorios que evidencien una omisión o falta de publicación de la información denunciada.
- Que cumplió en tiempo y forma con la publicación de la información motivo de denuncia, toda vez que, al momento de la presentación de la misma, la declaración patrimonial del Magistrado Luis Espíndola Morales ya se encontraba a la vista pública en el SIPOT.

En tal consideración, la Dirección General de Enlace procedió a realizar las verificaciones virtuales para allegarse de los elementos suficientes para calificar la denuncia presentada, analizó el informe justificado remitido por el sujeto obligado y el estado que guarda la información en el SIPOT, como se advierte en los Resultandos V y IX de la presente resolución.



Instituto Nacional de Transparencia,  
Acceso a la Información y Protección de  
Datos Personales

## Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

**Sujeto obligado:** Tribunal Electoral del  
Poder Judicial de la Federación.

**Expediente:** DIT 0581/2023

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 49, 50, fracción III y 95, segundo párrafo, de la Ley General, 91 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales Quinto, Séptimo, Centésimo Décimo y Centésimo Décimo Quinto de los Lineamientos para la implementación y operación de la Plataforma Nacional de Transparencia. Dicha Plataforma está integrada, entre otros, por el SIPOT, instrumento informático a través del cual todos los sujetos obligados ponen a disposición de los particulares la información referente a las obligaciones de transparencia contenidas en la Ley General, Ley Federal o Ley Local, según corresponda. Por lo que constituye el repositorio de la información de carácter obligatorio que deben poner a disposición del público todos los sujetos obligados a nivel nacional.

**TERCERO.** En el caso que nos ocupa, la información que corresponde a la obligación de transparencia establecida en la fracción **XII** del artículo **70** de la Ley General, se debe publicar de conformidad con lo señalado en los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia<sup>5</sup> (Lineamientos Técnicos Generales), los cuales establecen lo siguiente:

**XII. La información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales, de los Servidores Públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello de acuerdo a la normatividad aplicable.**

Los sujetos obligados deberán publicar la versión pública, aprobada por el Comité de Transparencia, de la declaración de situación patrimonial de todo(a)s los(as) servidores(as) públicos(as)<sup>6</sup>, integrantes, miembros del sujeto obligado y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad, en sus tres modalidades: inicio, modificación y de conclusión, de conformidad con la

---

<sup>5</sup> Los formatos que resultan aplicables corresponden a aquellos establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales modificados mediante el Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT01-05/11/2020-03, del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de dos mil veinte.

<sup>6</sup> La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 108, que “para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.”



Instituto Nacional de Transparencia,  
Acceso a la Información y Protección de  
Datos Personales

## Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

**Sujeto obligado:** Tribunal Electoral del  
Poder Judicial de la Federación.

**Expediente:** DIT 0581/2023

normatividad que resulte aplicable en la materia.

Lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en el que se señala que están obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano interno de control, todos los Servidores Públicos, en los términos previstos en dicha norma.

Asimismo, tal como se establece en el artículo 29 de la ley referida, las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución. Para tal efecto, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes.

---

**Periodo de actualización:** trimestral

**Conservar en el sitio de Internet:** información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio anterior

**Aplica a:** todos los sujetos obligados

---

### Criterios sustantivos de contenido

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio 1</b> | Ejercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Criterio 2</b> | Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato día/mes/año)                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Criterio 3</b> | Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo): funcionario/servidor[a] público[a]/ servidor[a] público[a] eventual/integrante/empleador/representante popular/ miembro del poder judicial/miembro de órgano autónomo/personal de confianza/prestador de servicios profesionales/otro <sup>7</sup> |
| <b>Criterio 4</b> | Clave o nivel del puesto [(en su caso) de acuerdo con el catálogo que regule la actividad del sujeto obligado]                                                                                                                                                                                        |
| <b>Criterio 5</b> | Denominación del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la actividad del sujeto obligado)                                                                                                                                                                                           |
| <b>Criterio 6</b> | Denominación del cargo (de conformidad con nombramiento otorgado)                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Criterio 7</b> | Área de adscripción (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la actividad del sujeto obligado)                                                                                                                                                                                               |
| <b>Criterio 8</b> | Nombre completo del(la) servidor(a) público(a) y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad (nombre [s], primer apellido, segundo apellido)                                                                                                               |
| <b>Criterio 9</b> | Modalidad de la Declaración de Situación Patrimonial (catálogo): Inicio/Modificación/Conclusión                                                                                                                                                                                                       |

---

<sup>7</sup> Miembros y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en los sujetos obligados y/o ejerza actos de autoridad en ellos



Instituto Nacional de Transparencia,  
Acceso a la Información y Protección de  
Datos Personales

## Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

**Sujeto obligado:** Tribunal Electoral del  
Poder Judicial de la Federación.

**Expediente:** DIT 0581/2023

- Criterio 10** Hipervínculo a la versión pública de la Declaración de Situación Patrimonial o a los sistemas habilitados que registren y resguarden las bases de datos correspondientes
- Criterios adjetivos de actualización**
- Criterio 11** Periodo de actualización de la información: trimestral
- Criterio 12** La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
- Criterio 13** Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la Información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
- Criterios adjetivos de confiabilidad**
- Criterio 14** Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información
- Criterio 15** Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año
- Criterio 16** Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año
- Criterio 17** Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información
- Criterios adjetivos de formato**
- Criterio 18** La información publicada se organiza mediante el formato 12, en el que se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido
- Criterio 19** El soporte de la información permite su reutilización  
[...]

De lo anterior se desprende que en relación con la obligación de transparencia que se analiza, el sujeto obligado debe publicar las versiones públicas de las declaraciones de situación patrimonial de todos sus servidores públicos.

Cabe señalar que, de conformidad con los Lineamientos Técnicos Generales, la fracción denunciada tiene un periodo de actualización trimestral. Asimismo, el periodo de conservación es el de la información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio anterior. No obstante, del apartado de “Detalles del incumplimiento” se desprende que la persona denunciante se inconformó únicamente con la información relativa al segundo trimestre de dos mil veintitrés, siendo éste el periodo que se analizará en la presente resolución.

Ahora bien, del escrito de denuncia se advierte que, de manera específica, la inconformidad de la persona denunciante radica en que no se encuentra publicada la declaración patrimonial del Magistrado Luis Espíndola Morales.



Instituto Nacional de Transparencia,  
Acceso a la Información y Protección de  
Datos Personales

## Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

**Sujeto obligado:** Tribunal Electoral del  
Poder Judicial de la Federación.

**Expediente:** DIT 0581/2023

En este sentido y con base en los resultados de la primera verificación realizada por la Dirección General de Enlace, conforme al Resultando V de la presente resolución, se observó que, contrario a lo manifestado por la persona denunciante, sí se encuentra publicada la declaración patrimonial, en su modalidad de modificación, del Magistrado Luis Espíndola Morales, como se muestra a continuación:

| ID         | EJERC | FECHA DE   | FECHA DE   | TIPO DE    | CLAVE | DENOMINACIÓN DEL PUESTO        | ÁREA DE ADSCRIPCIÓN         | NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELL |
|------------|-------|------------|------------|------------|-------|--------------------------------|-----------------------------|--------|-----------------|---------------|
| 1912092428 | 2023  | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Integrante | 3     | Magistrado(a) de Sala Regional | Sala Regional Especializada | Luis   | Espindola       | Morales       |

Se encontraron 1 de 1618 registros

Asimismo, a través del hipervínculo publicado se pudo consultar la versión pública de la declaración patrimonial, en su modalidad de modificación, del Magistrado Luis Espíndola Morales, como se muestra a continuación:

| NOMBRE | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELL | SEXO   | MODALIDAD    | HIPERVÍNCULO A LA VERSIÓN PÚBLICA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL                                                                                                                                |
|--------|-----------------|---------------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luis   | Espindola       | Morales       | Hombre | Modificación | <a href="https://www.te.gob.mx/Repositorio/A70F12/C1/2do_Trimestre_2023/LUIS_ESPINDOLA_MORALES_M.pdf">https://www.te.gob.mx/Repositorio/A70F12/C1/2do_Trimestre_2023/LUIS_ESPINDOLA_MORALES_M.pdf</a> |



Instituto Nacional de Transparencia,  
Acceso a la Información y Protección de  
Datos Personales

## Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

**Sujeto obligado:** Tribunal Electoral del  
Poder Judicial de la Federación.

**Expediente:** DIT 0581/2023

te.gob.mx/Repositorio/A70F12/CI/2do\_Trimestre\_2023/LUIS\_ESPINDOLA\_MORALES\_M.pdf

YouTube Maps

6 / 38 | 100%

**NOTA:** SÍRVASE A REVISAR LAS NORMAS E INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO Y PRESENTACIÓN DEL FORMATO DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES.

C. LUIS ESPINDOLA MORALES.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, PRESENTO A USTED MI DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

LOS DATOS DE TERCEROS, SIEMPRE Y CUANDO SEAN PERSONAS FÍSICAS, Y LOS DATOS RESALTADOS EN VERDE SON DATOS PÚBLICOS

**DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL** **MODIFICACIÓN**

**1. DATOS GENERALES**

|                                  |                                       |                           |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| NOMBRE(S)                        | PRIMER APELLIDO                       | SEGUNDO APELLIDO          |
| LUIS                             | ESPINDOLA                             | MORALES                   |
| DOMINANTE                        | PRE                                   | DOMINANTE                 |
| Dato Confidencial                | Dato Confidencial                     | Dato Confidencial         |
| CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL | CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL / ALTERNO | NUMERO TELEFONICO DE CASA |
| luis.espindolam@te.gob.mx        | Dato Confidencial                     | Dato Confidencial         |
| NUMERO CELULAR PERSONAL          | SITUACIÓN PERSONAL / ESTADO CIVIL     |                           |

Ahora bien, debe considerarse que el artículo 33, fracción II, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas dispone lo siguiente:

**Artículo 33.** La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:

- I. Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión con motivo del:
    - a) Ingreso al servicio público por primera vez;
    - b) Reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión de su último encargo;
  - II. Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada año, y
  - III. Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión.
- [...]

De la disposición anterior se desprende que los servidores públicos deben presentar sus declaraciones patrimoniales **de inicio y conclusión**, dentro de los



Instituto Nacional de Transparencia,  
Acceso a la Información y Protección de  
Datos Personales

## Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

**Sujeto obligado:** Tribunal Electoral del  
Poder Judicial de la Federación.

**Expediente:** DIT 0581/2023

sesenta días naturales siguientes a que tomen posesión o causen baja de su encargo, respectivamente. Por lo que este tipo de declaraciones pueden presentarse y, consecuentemente, publicarse durante los cuatro trimestres de cada ejercicio.

Asimismo, las declaraciones de **modificación** patrimonial deben presentarse en el mes de mayo de cada año y, en consecuencia, deben publicarse, como regla general, en **el segundo trimestre de cada ejercicio**. Por ello, la declaración patrimonial del Magistrado Luis Espíndola Morales que se encuentra publicada en el segundo trimestre de dos mil veintitrés, es decir, en el periodo denunciado.

Por otra parte, y en complemento de lo anterior, el sujeto obligado adjuntó a su informe justificado el comprobante de carga relativo al formato 12 LGT\_Art\_70\_Fr\_XII de la fracción XII del artículo 70 de la Ley General, correspondiente al segundo trimestre de dos mil veintitrés, en el que se observa que publicó la información motivo de la inconformidad (1618 registros) el diecisiete de julio de dos mil veintitrés, como se muestra a continuación:

| SISTEMA DE PORTALES DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA |                                                                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| COMPROBANTE DE PROCESAMIENTO                         |                                                                |
| Fecha de emisión:                                    | 17/07/2023 17:15:14                                            |
| Folio:                                               | 168962907386233                                                |
| Organismo Garante:                                   | Federación                                                     |
| Sujeto Obligado:                                     | Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) |
| Fecha de registro:                                   | 17/07/2023 15:24:33                                            |
| Nombre de archivo:                                   | 12-LGT_Art_70_Fr_XII_2do_T_2023.xlsx                           |
| Tipo de operación:                                   | Alta                                                           |
| Estatus:                                             | TERMINADO                                                      |
| Fecha Término:                                       | 17/07/2023 17:04:21                                            |
| Registros Cargados Principal:                        | 1618                                                           |
| Registros Cargados Secundarios:                      | No Aplica                                                      |
| Estructura de la Normatividad                        |                                                                |
| LGTAIIP_LYG_2018                                     |                                                                |
| ARTICULO 70<br>FRACCION XII                          |                                                                |
| Formato                                              | Usuario                                                        |
| 12 LGT_Art_70_Fr_XII                                 | enrique.sumuano@te.gob.mx                                      |
| Declaraciones de situación patrimonial               |                                                                |



Instituto Nacional de Transparencia,  
Acceso a la Información y Protección de  
Datos Personales

## Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

**Sujeto obligado:** Tribunal Electoral del  
Poder Judicial de la Federación.

**Expediente:** DIT 0581/2023

De lo anterior se desprende que, desde el momento de la presentación de la denuncia, el sujeto obligado cumple con la publicación de la declaración de situación patrimonial del Magistrado Luis Espíndola Morales, en el segundo trimestre del ejercicio dos mil veintitrés, ya que, tal como quedó demostrado anteriormente, se observó que a través del hipervínculo publicado se puede consultar la versión pública de la declaración de modificación patrimonial motivo de la inconformidad que nos ocupa. Por lo que el incumplimiento denunciado resulta **improcedente**.

Ahora bien, tal como quedó demostrado en los resultandos V y IX de la presente resolución, la información publicada al momento de realizar la segunda verificación es la misma que la encontrada durante la primera revisión, por lo que no es necesario realizar un análisis por separado de la misma.

En consecuencia, este instituto estima **INFUNDADA** la denuncia presentada, toda vez que, desde el momento de la presentación de la misma, el sujeto obligado cumple con la publicación de la declaración patrimonial objeto de denuncia, en el segundo trimestre de dos mil veintitrés, conforme a lo establecido en los Lineamientos Técnicos Generales, respecto de la fracción **XII** del artículo **70** de la Ley General.

Por lo expuesto y fundado se:

### RESUELVE

**PRIMERO.** Con fundamento en el artículo 96 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo tercero, fracción I de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se declara **infundada** la denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia presentada en contra del **Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación**, por lo que se ordena el cierre del expediente, en términos de lo referido en el considerando tercero de la presente resolución.

**SEGUNDO.** Se hace del conocimiento de la persona denunciante que, en caso de encontrarse insatisfecha con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo



Instituto Nacional de Transparencia,  
Acceso a la Información y Protección de  
Datos Personales

## Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

**Sujeto obligado:** Tribunal Electoral del  
Poder Judicial de la Federación.

**Expediente:** DIT 0581/2023

97 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto, párrafo segundo, de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**TERCERO.** Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a través de la Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial, notifique la presente resolución a la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, mediante la Herramienta de Comunicación, y a la persona denunciante, en la dirección señalada para tales efectos, con fundamento en el artículo 97 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**CUARTO.** Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, expida certificación de la presente resolución, para los efectos legales conducentes.

Así, por unanimidad, lo resolvieron y firman las Comisionadas y el Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Adrián Alcalá Méndez, Norma Julieta del Río Venegas y Josefina Román Vergara, en sesión celebrada el veinte de septiembre de dos mil veintitrés, ante Ana Yadira Alarcón Márquez, Secretaria Técnica del Pleno.

**Blanca Lilia Ibarra Cadena**  
Comisionada Presidenta

**Adrián Alcalá  
Méndez**  
Comisionado

**Norma Julieta del  
Río Venegas**  
Comisionada



Instituto Nacional de Transparencia,  
Acceso a la Información y Protección de  
Datos Personales

## Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

**Sujeto obligado:** Tribunal Electoral del  
Poder Judicial de la Federación.

**Expediente:** DIT 0581/2023

**Josefina Román Vergara**  
Comisionada

**Ana Yadira Alarcón  
Márquez**  
Secretaria Técnica del Pleno

Esta foja corresponde a la resolución de la denuncia **DIT 0581/2023**, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el veinte de septiembre de dos mil veintitrés.

FIRMADO POR: Adrián Alcalá Méndez  
AC: FELINAI  
ID: 101198  
HASH:  
8180ABA43CB92286FCA123E3F813D9C6336FBAA  
548FB401A58E9C77C53AE41D6

FIRMADO POR: NORMA JULIETA DEL RIO VENEGAS  
AC: FELINAI  
ID: 101198  
HASH:  
8180ABA43CB92286FCA123E3F813D9C6336FBAA  
548FB401A58E9C77C53AE41D6

FIRMADO POR: Blanca Lilia Ibarra Cadena  
AC: FELINAI  
ID: 101198  
HASH:  
8180ABA43CB92286FCA123E3F813D9C6336FBAA  
548FB401A58E9C77C53AE41D6

FIRMADO POR: Josefina Román Vergara  
AC: FELINAI  
ID: 101198  
HASH:  
8180ABA43CB92286FCA123E3F813D9C6336FBAA  
548FB401A58E9C77C53AE41D6

FIRMADO POR: ANA YADIRA ALARCON MARQUEZ  
AC: FELINAI  
ID: 101198  
HASH:  
8180ABA43CB92286FCA123E3F813D9C6336FBAA  
548FB401A58E9C77C53AE41D6